

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
10820/2555

พนักงานอัยการจังหวัดนราธิวาส
นายแวญโซะ บินแวดาโอะ

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545 มาตรา 57 (5) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2546 มาตรา ข้อ 31, มาตรา ข้อ 36

แม้ ป. จะไม่ได้กล่าวถึงข้อความที่ว่า "เราชาวนราษ ผู้สนับสนุนพรรค ช. ขอส่งรองประธานสาขาพรรค เขต 1 ว. เบอร์ 1 เขต 4 เป็นสมาชิก อบจ." ในหนังสือร้องเรียน แต่เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อความดังกล่าวจากการไต่สวนของคณะกรรมการสืบสวนสอบสวน กกต. จว. นราธิวาส ตามบันทึกถ้อยคำของ อ. ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนราธิวาสต้องส่งสำนวนและความเห็นให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณา ตามข้อ 31 แห่งระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2546 เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติดำเนินคดีอาญาแก่จำเลย จึงเท่ากับว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งได้วินิจฉัยข้อความที่ว่า "เราชาวนราษ ผู้สนับสนุนพรรค ช. ขอส่งรองประธานสาขาพรรค เขต 1 ว. เบอร์ 1 เขต 4 เป็นสมาชิก อบจ." ที่ปรากฏจากการไต่สวนของคณะกรรมการสืบสวนสอบสวน กกต. จว. นราธิวาส ว่า เป็นข้อความที่แสดงว่าจำเลยซึ่งเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส จูงใจผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่ตนเองด้วยวิธีการหลอกลวง ให้เข้าใจผิดว่าตนเป็นผู้สมัครของพรรค ช. ตามหนังสือร้องเรียนของ

ป. แล้ว ดังนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงมีอำนาจร้องทุกข์ดำเนินคดีแก่จำเลยตาม
ข้อ 36 แห่งระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2546 การแจ้งความร้องทุกข์ของคณะ
กรรมการการเลือกตั้งจึงชอบด้วยกฎหมาย

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545 มาตรา 4, 57, 118

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545 มาตรา 57 (ที่ถูก มาตรา 57 (5)), 118
จำคุก 1 ปี และปรับ 20,000 บาท โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้ 2 ปี ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 56 และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของจำเลยมีกำหนดสิบปีนับแต่
วันมีคำพิพากษา (ที่ถูก ต้องระบุน หากจำเลยไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 ด้วย)

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 9 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยว่าการร้องทุกข์
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เห็นว่า ตามหนังสือร้อง

เรียน นางปัทมา ร้องเรียนว่า จำเลยทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง มาตรา 57 (5) เนื่องด้วย
กระทำการหลอกลวงโดยใช้รถอีแต๋น หมายเลขทะเบียน บง 6435 นราธิวาส ทำเป็น
รถแห่ มีข้อความหลอกลวงว่าตนเป็นผู้สมัครที่พรรคประชาธิปัตย์สนับสนุน อันมีผล
ทำให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าใจผิดในคะแนนนิยม กระทำผิดที่บริเวณถนนพนาสณฑ์
อำเภอเมืองนราธิวาส ซึ่งเป็นการร้องเรียนว่าจำเลยซึ่งเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ชวนใจผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ลงคะแนน
เลือกตั้งให้แก่ตนเองด้วยวิธีการหลอกลวงให้เข้าใจผิดว่าตนเป็นผู้สมัครของพรรค
ประชาธิปัตย์ ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
พ.ศ.2545 มาตรา 57 (5) ดังนี้ แม้นางปัทมาจะไม่ได้กล่าวถึงข้อความที่ว่า "ชา
วพระราช ผู้สนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์ขอส่งรองประธานสาขาพรรค เขต 1 นายแวญ
โซ๊ะ (โตะแวผ้าขาว) เบอร์ 1 เขต 4 เป็นสมาชิก อบจ." ในหนังสือร้องเรียน แต่เมื่อ
ปรากฏข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อความดังกล่าวจากการไต่สวนของคณะกรรมการ
สืบสวนสอบสวน กกต. จว. นราธิวาส ตามบันทึกถ้อยคำของนายอัปดุลนาเซหรืออาบู
ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนราธิวาสต้องส่งสำนวนและความเห็นให้
คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณา ตามข้อ 31 แห่งระเบียบคณะกรรมการการเลือก
ตั้ง ว่าด้วยการคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2546
เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติดำเนินคดีอาญาแก่จำเลย จึงเท่ากับว่าคณะ
กรรมการการเลือกตั้งได้วินิจฉัยข้อความที่ว่า "ชาวนราช ผู้สนับสนุนพรรค
ประชาธิปัตย์ขอส่งรองประธานสาขาพรรค เขต 1 นายแวญโซ๊ะ (โตะแวผ้าขาว) เบอร์
1 เขต 4 เป็นสมาชิก อบจ." ที่ปรากฏจากการไต่สวนของคณะกรรมการสืบสวน
สอบสวน กกต. จว. นราธิวาส ว่า เป็นข้อความที่แสดงว่าจำเลยซึ่งเป็นผู้สมัครรับ
เลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ชวนใจผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้
ลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่ตนเองด้วยวิธีการหลอกลวงให้เข้าใจผิดว่าตนเป็นผู้สมัคร
ของพรรคประชาธิปัตย์ ตามหนังสือร้องเรียนของนางปัทมาแล้ว ดังนี้ คณะกรรมการ

การเลือกตั้งจึงมีอำนาจร้องทุกข์ดำเนินคดีแก่จำเลยตามข้อ 36 แห่งระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2546 การร้องทุกข์ของคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงชอบด้วยกฎหมาย ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(ไชยยงค์ คงจันทร์-เมทินี ชโลธร-สมยศ เข้มทอง)

ศาลจังหวัดนครราชสีมา - นายรัฐพล โลนา

ศาลอุทธรณ์ภาค 9 - นางวิไล นภานุเคราะห์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นอ685/2550

ต้น

หมายเหตุ